

夫妻双方离婚后婚生子女抚养费负担的考量

——章某甲诉吴某某抚养费案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省永春县人民法院(2022)闽0525民初4925号民事判决书

2. 案由：抚养费纠纷

3. 当事人

原告：章某甲

被告：吴某某

【基本案情】

章某甲与吴某某于2014年2月登记结婚，8月生育一子章某乙，2016年2月

生育一女章某丙。章某乙于2019年3月经某医院确诊为黏多糖病，并于2021年8月由福建省残疾人联合会发放残疾人证，现为智力一级残疾，生活无法自理，无法走路，基本都是坐在儿童轮椅上，需要全程护理。现由章某甲家人照看。章某丙智力正常，现随吴某某共同生活。章某甲曾于2022年1月5日起诉离婚，福建省永春县人民法院于2022年1月27日判决不准双方离婚。判决不准离婚后，双方未能和好，夫妻感情确已破裂，章某甲提起本案诉讼，请求：（1）判决准予章某甲与吴某某离婚；（2）判令婚生子章某乙由章某甲抚养，吴某某支付婚生子章某乙抚养费830.75元/月及护理费6507元/月，上述费用自2019年8月开始计算，暂计算至婚生子章某乙满18周岁止；（3）判令婚生女章某丙由章某甲抚养，吴某某支付抚养费830.75元/月计至婚生女章某丙满18周岁止等。

吴某某同意离婚，要求章某丙由吴某某抚养，章某乙由章某甲抚养，但因吴某某已抚养章某丙，故无须向章某甲另行支付章某乙抚养费。章某甲主张的护理费并未实际发生，应当在实际发生后再另行主张。吴某某在庭审中表示，其愿意每月另行支付800元费用。

章某甲自称系某派出所辅警，月收入3000多元。吴某某自称系晋江市某鞋厂车工，月收入3000多元。

【案件焦点】

夫妻双方离婚后，婚生子女抚养费用应如何负担。

【法院裁判要旨】

福建省永春县人民法院经审理认为：章某丙现跟随吴某某共同生活，由吴某某照顾、教育更为方便、有利，因此由吴某某抚养更为适宜，吴某某认为章某丙抚养费由其自行负担，可予以准许。章某乙现随章某甲共同生活，章某乙日常生活的照料多数情况下由章某甲的家人代劳，如果轻易改变其生活居住环境，必将对其产生不利影响，因此，章某乙由章某甲抚养更为适宜。但是章某乙为智力一级残疾，生活无法自理，抚养照顾方面势必会与健康子女不同。吴某某在庭审中表示，其愿意每月另行支付800元费用。综合考虑双方的负担能

力、当地生活水平、子女需要等多方面情况，酌定吴某某每月支付章某乙的抚养费1300元暂计算至章某乙年满十八周岁止。

福建省永春县人民法院根据《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条、第一千零八十四条、第一千零八十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十四条规定，作出如下判决：

一、准予章某甲与吴某某离婚；

二、未成年女儿章某丙由吴某某抚养，抚养费由吴某某自行承担；

三、未成年儿子章某乙由章某甲抚养，吴某某应自本判决生效之日起每月20日前向章某甲支付章某乙的抚养费1300元，暂计算至章某乙年满十八周岁止；

四、驳回章某甲的其他诉讼请求。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

一、确定抚养费负担的基本原则

关于离婚后子女抚养费的负担问题，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释（一）》（以下简称《民法典婚姻家庭编解释一》）第四十九条作出规定：“抚养费的数额，可以根据子女的实际需要、父母双方的负担能力和当地的实际生活水平确定。有固定收入的，抚养费一般可以按其月总收入的百分之二十至三十的比例给付。负担两个以上子女抚养费的，比例可以适当提高，但一般不得超过月总收入的百分之五十。无固定收入的，抚养费的数额可以依据当年总收入或者同行业平均收入，参照上述比例确定。有特殊情况的，可以适当提高或者降低上述比例。”根据上述司法解释的规定，人民法院在确定抚养费数额时，应根据“子女的实际需要、父母双方的负担能力和当地的实际生活水平”这三方面因素予以综合考量。

（1）子女的实际需要。这是首要考量因素，是“儿童最大利益原则”的体现，主要是指支付给子女的抚养费（含生活费、教育费、医疗费等必要的费用），要根据子女实际支出情况，以维持其衣、食、住、行、学、医等的正常需求为主。（2）父母双方的负担能力。抚养费的支付应符合父母的客观支付能

力。如果父母的生活条件较差，所能负担子女抚养费的上限已经低于当地生活水平，不宜强行要求负担超过其支付能力的抚养费。反之，如果父母的经济条件较好，可以适当提高负担子女抚养费上限。(3)当地的实际生活水平。这项原则与“子女的实际需要”和“父母双方的负担能力”均密切相关。当地实际生活水平较高，既意味着维持子女衣、食、住、行、学、医等需求的花费较高，也意味着父母负担生活、消费和子女抚养的成本较高。反之亦然。

司法实践中，如果父母双方经济负担能力相近，一人抚养一个未成年子女的，一般仅需要由抚养方自行负担抚养费。但在本案中，因章某乙为智力一级残疾，生活无法自理，需要全程看护，抚养照顾方面势必与健康子女不同。因此，本案中，在吴某某自行负担章某丙抚养费的情况下，法院仍判决吴某某支付章某乙的抚养费用，这是充分考虑了“子女的实际需要”情形。

本案以2021年福建省私营单位就业人员年平均工资62433元(月工资5203元)作为抚养义务人的收入标准，也充分考虑了“父母双方的负担能力”和“当地的实际生活水平”等因素。

二、确定抚养费负担比例的标准

根据《民法典婚姻家庭编解释一》第四十九条第二款规定，抚养费比例一般采用了以下标准：(1)有固定收入的。抚养费一般可以按其月总收入的20%~30%的比例给付。负担两个以上子女抚养费的，比例可以适当提高，但一般不得超过月总收入的50%。(2)无固定收入。抚养费的数额可以依据当年总收入或者同行业平均收入，参照上述比例确定。

具体到本案中，因抚养义务人吴某某当前在福建省晋江市某鞋厂打工，生活收入来源并不十分固定，应按照“同行业平均收入”来确定抚养义务人的收入标准，即2021年福建省私营单位就业人员年平均工资为62433元(月工资为5203元)。法院判决吴某某按照月总收入的25%负担抚养费用，即每月支付章某乙抚养费1300元。

三、调整抚养费负担比例的“特殊情况”

根据《民法典婚姻家庭编解释一》第四十九条第四款的规定：“有特殊情况

的，可以适当提高或者降低上述比例。”这里的“特殊情况”，同样是从“子女的实际需要、父母双方的负担能力和当地的实际生活水平”等方面予以考量。

司法实践中，对于子女患病、伤残或者其他实际需要等情况需要大额支出的，按照《民法典婚姻家庭编解释一》第四十九条第二款、第三款确定的比例支付难以维持子女正常生活需要的，可以适当提高负担比例。同时，当抚养义务人一方收入畸高或者畸低时，人民法院可综合当事人的负担能力、当地实际生活水平及子女实际需要，对抚养费数额作出相应调整。本案中，章某乙为智力一级残疾，生活无法自理，需要全程护理，相应支出数额较高。因此，考虑章某乙的实际需要，可以适当提高吴某某对章某乙的抚养费负担比例。

编写人：福建省永春县人民法院 曾琼婷 吴志文